

RECURSO CÍVEL Nº 5094162-87.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE CARDOZO BATISTA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. PARCELA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. TEMA 364 DA TNU. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, mantendo in totum a sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Sem custas. Intime-se. Uma vez decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5094162-87.2024.4.02.5101

510015645236 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5094162-87.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE CARDOZO BATISTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido para incluir o valor pago a título de auxílio-alimentação, nas bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) devidos à parte autora.

Sustenta, em suma, a necessidade de sobrestamento devido a afetação do tema como representativo de controvérsia pela TNU e destaca a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1930. No mérito, menciona que as verbas indenizatórias não se enquadram no conceito de remuneração, razão pela qual não há incidência do terço de férias e da gratificação natalina e salienta que auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não remuneratório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido.

A controvérsia consiste na possibilidade de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias de servidor público federal.

Cumpre ressaltar que a matéria discutida está pendente de julgamento na TNU (Tema 364):

"Definir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias".

No entanto, não há determinação para sobrestamento dos processos em âmbito nacional, consequentemente não há motivo para a suspensão do feito.

Acerca da prescrição nas relações jurídicas de trato sucessivo, observa-se a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça:

*"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a **prescrição** atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".*

Os arts. 63, *caput*, e 76, *caput*, da Lei nº 8.112/1990 dispõe que a remuneração do servidor é a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.

Já o art. 41 da referida lei estabelece que o conceito de remuneração do servidor público abarca o vencimento do cargo efetivo, acrescido das *vantagens pecuniárias permanentes*.

O auxílio-alimentação não é verba indenizatória, mas verba remuneratória.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que o auxílio-alimentação pago em pecúnia compõe a remuneração do servidor:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. SAÚDE SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza transitória. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.048.543/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

*PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS NÃO GOZADOS E NÃO UTILIZADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - No mérito, quanto à base de cálculo da licença-prêmio, **nos termos da jurisprudência do STJ, as rubricas referentes ao auxílio-alimentação, ao abono de permanência, à gratificação natalina e ao terço de férias, por compor a remuneração do servidor, deverão ser incluídas na base de cálculo** da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Veja-se: AgInt no REsp n. 2.038.360/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.033.139/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023; AgInt no REsp n. 2.018.331/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; AgInt no REsp n. 2.029.722/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.(...) V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.098.659/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)*

Portanto, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia integra a remuneração, deverá compor a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

Nesse sentido, precedentes das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, processo nº 5004066-89.2025.4.02.5101, relatora Juíza Federal Caroline Medeiros e Silva, julgamento em 26/02/2024, processo nº 5094242-1.2024.4.02.5101, relatora Juíza Federal Cynthia Leite Marques, julgamento em 25/02/2025, processo nº 5086745-83.2024.4.02.5101, relatora Juíza Federal Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, julgamento em 25/02/2025.

Destarte, confirma-se a sentença, consoante o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em conjugação com o art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das TRs-RJ.

Pelo exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré**, mantendo *in totum* a sentença recorrida. Condene a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Sem custas. Intime-se. Uma vez decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

